



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

Від _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____

Кабінет Міністрів України

**Міністерство з питань
реінтеграції тимчасово
окупованих територій
України**

**Обласні та Київська міська
військові адміністрації**

Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ) на виконання пункту 2 Протоколу від 18.02.2023, 19.02.2023 за результатами нарад з головами обласних військових адміністрацій, територіальних громад, начальниками районних військових адміністрацій, народними депутатами України від Волинської і Рівненської областей, з проблемних питань ВПО під головуванням Віце-прем'єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України І. Верещук, інформує.

Щодо медичних послуг за програмою медичних гарантій

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій.

Особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році визначено у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році (далі – Порядок), затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1464 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році», згідно з яким програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, які забезпечують надання медичної допомоги пацієнтам за відповідними напрямками.

АСУД "ДОК ПРОФ З"
Міністерство охорони здоров'я України
№25/6352/2-23 від 13.03.2023
Підписання КЕП Дубров Сергій Олександрович
3FAA9288358EC00304000000231A36001E15B400

25/6352/2-23 від 13.03.2023



№6/8-3279/0/1-23 від 14.03.2023

30 151230122617 040001



Медичні послуги в рамках програми медичних гарантій можна отримати лише у закладах охорони здоров'я, які уклали договір з НСЗУ за відповідним пакетом, незалежно від зареєстрованого місця проживання або перебування пацієнта.

З інформацією про те, які саме заклади та за якими напрямками уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій можна ознайомитися на офіційному веб-сайті НСЗУ в розділі «Аналітичні панелі (Дашборди)» за посиланням: <https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard>.

Специфікації та умови закупівлі медичних послуг містять чіткий перелік та опис медичних послуг, які надавач зобов'язаний надати відповідно до укладеного договору із НСЗУ. Більш детально з специфікаціями та умовами закупівлі за відповідними напрямками можна ознайомитися на офіційному веб-сайті НСЗУ в розділі «Вимоги ПМГ 2023» за посиланням: <https://contracting.nszu.gov.ua/kontraktuvannya/kontraktuvannya-2023/vimogi-pmg-2023>.

У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснюється оплата за надання/готовність надання медичних послуг пацієнтам, згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними цим Порядком.

Надавачі медичних послуг зобов'язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, обладнання, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та специфікацій.

Вартість таких лікарських засобів та витратних матеріалів входить до тарифу на медичні послуги за програмою медичних гарантій.

При цьому, відповідно до пункту 7 Порядку до тарифу на медичні послуги не включається вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які мають забезпечуватись в централізованому порядку за рахунок коштів інших програм державного бюджету.

Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій забороняється. У випадку ж вимагання закладом охорони здоров'я, який уклав договір з НСЗУ, додаткової оплати (або якщо оплата вже відбулась), за послуги, включені до програми медичних гарантій, або у випадку, якщо пацієнту безпідставно відмовляють у наданні медичної послуги, такий пацієнт має право звернутися до НСЗУ письмово або за коротким номером інформаційно-довідкової служби 16-77 або ж до керівництва лікарні.

Щодо первинної медичної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в місцях компактного проживання

Наказом МОЗ від 19.03.2018 № 504 затверджено Порядок надання первинної медичної допомоги, яким визначено особливості організації та забезпечення надання первинної медичної допомоги (далі – ПМД), а також перелік послуг з первинної медичної допомоги.



Порядок вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу затверджено наказом МОЗ 19.03.2018 № 503.

Пацієнт (його законний представник) має право обрати лікаря, який надає ПМД, незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта з числа осіб, які зазначені в договорі про медичне обслуговування населення, укладеному між відповідним надавачем ПМД та НСЗУ.

Пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров'я, а також звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз'ясненнями стосовно надавачів ПМД для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.

Варто зазначити, що задля забезпечення усіх громадян, які покинули місця постійного проживання і тимчасово змушені проживати в інших регіонах країни (далі – ВПО), належним рівнем медичного обслуговування, на сьогодні вживаються усі заходи для того, щоб вимушені переселенці отримували необхідну медичну допомогу безкоштовно та у повному обсязі.

Відповідно до статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медична допомога (екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна) може надаватись за місцем знаходження, проживання (перебування) пацієнта.

Згідно з наказом МОЗ від 17.03.2022 № 496 «Деякі питання надання первинної медичної допомоги в умовах воєнного стану» первинна медична допомога для ВПО надається без переукладання декларацій із сімейним лікарем.

Поряд цим, зауважуємо про як відсутність обов'язку ВПО подавати декларацію іншому надавачу у разі зміни її місця перебування так і відсутність заборони подавати декларацію. Тобто надавач має право проінформувати ВПО про право подати декларацію надавачу, де такий ВПО отримує медичну послугу.

ВПО можуть отримати необхідний об'єм медичної допомоги за програмою медичних гарантій у закладах охорони здоров'я, які підписали договори з Національною службою здоров'я України, наявність декларації для цього не обов'язкова.

У закладі, який надає первинну медичну допомогу, пацієнт може отримати: динамічне спостереження за станом здоров'я; діагностику та лікування захворювань; базові тести та аналізи; направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження; паліативну допомогу; щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень; рецепти за програмою «Доступні ліки» та інсулін.

Надання екстреної медичної допомоги ВПО здійснюється безоплатно, не залежно від наявності підписаної із лікарем декларації за місцем їх фактичного перебування.



Щодо програми реімбурсації «Доступні ліки»

В умовах воєнного стану продовжує діяти програма реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки». Перелік лікарських засобів, для яких здійснюється реімбурсація, визначено у розділі III «Реімбурсація» Порядку.

Програма працює для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів, цукровим діабетом II типу, цукровим діабетом I типу, нецукровим діабетом, з хворобою Паркінсона, з розладами поведінки і психіки, епілепсією, для імуносупресивної терапії у післяопераційний період з трансплантації. Пацієнти, які потребують амбулаторного лікування можуть отримати лікарські засоби, що входять до програми, безоплатно або з невеликою доплатою.

Актуальний перелік лікарських засобів, що відпускаються за програмою, розміщено на веб-сайті Національної служби здоров'я України в розділі «Доступні ліки» (<https://nszu.gov.ua/>) у відкритому доступі.

До Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 14 лютого 2023 року, затвердженого наказом МОЗ від 21.02.2023 № 351, включено 486 позиції препаратів.

Для корегування призначення та отримання рецепту на лікарські засоби в рамках програми необхідно звернутися до сімейного лікаря. Також вузький спеціаліст може виписати рецепт на лікарські засоби за програмою з метою амбулаторного лікування пацієнта.

Для забезпечення доступу пацієнтів до цих ліків на період воєнного стану було спрощено процедури їх отримання, зокрема пацієнти можуть отримувати такі лікарські засоби за електронним або за паперовим рецептом. Якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров'я, він створює електронний рецепт, якщо ні – виписує паперовий.

Детальну інформацію щодо укладених договорів про реімбурсацію між аптечними закладами та НСЗУ можна знайти на офіційному сайт НСЗУ в розділі «Аналітичні панелі (Дашборди)» за посиланням: <https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map>.

В той же час, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, як органом ліцензування у сфері обігу лікарських засобів, у тестовому режимі запущено в роботу інтернет-ресурс пошуку аптек, де відображаються аптеки, які працюють «на даний час», а також ті, які зачинено. Ресурс доступності аптек працює за посиланням <http://apteka.dls.gov.ua/>

Враховуючи зазначене вище, механізм отримання ліків та медичної допомоги ВПО врегульовано чинним законодавством України.

Також постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 216 «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них» затверджено перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я для виконання програм та здійснення централізованих



заходів з охорони здоров'я.

Відповідно до абзацу першого пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 298 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2022 № 137), заявки на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів (у тому числі медичного обладнання) та допоміжних засобів до них та послуг за визначеними МОЗ напрямками профілактики, діагностики та лікування складаються структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, закладами охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ, і подаються МОЗ та державному підприємству «Медичні закупівлі України» (у тому числі з використанням інформаційно-аналітичної системи «MedData»).

На офіційному дашборді державного підприємства «Медичні закупівлі України» (<https://bi.medzakupivli.com/>) у відкритому доступі міститься інформація щодо поданої потреби закладів охорони здоров'я, наявності лікарських засобів та медичних виробів, статус закупівель, постачальники та інша аналітична інформація щодо централізованих закупівель лікарських засобів.

Разом з тим, згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами віднесено до повноважень і відання органів місцевого самоврядування.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (далі – постанова № 1303) безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та включені до галузевих стандартів охорони здоров'я. У додатку 1 до постанови № 1303 визначено перелік категорій осіб, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно або на пільгових умовах, а у додатку 2 – перелік категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно.

Враховуючи зазначене, з питань отримання лікарських засобів безкоштовно або з урахуванням пільги відповідно до постанови № 1303 внутрішньо переміщеним особам, які перебувають в місцях компактного проживання, необхідно звернутись до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за місцем проживання.

Отримати необхідні препарати, які надходять в якості благодійної (гуманітарної) допомоги можна у місцях визначених структурними підрозділами з питань охорони здоров'я державних адміністрацій, де видаватимуться лікарські засоби та медичні вироби, про що повідомляють населення.



МОЗ вживає заходів, спрямованих на забезпечення прав людини на охорону здоров'я з дотриманням встановлених законодавством України основних засад державної політики у цій сфері та міжнародних зобов'язань, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів людини.

Перший заступник Міністра

Сергій ДУБРОВ

